

1500377-03.2022.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... mencionadas, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante das apreensões realizadas, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na inicial acusatória, cometendo, portanto, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500377-03.2022.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235132/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 27047839 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2235132 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON ROGERIO BRAGA

Data da Audiência:

08/11/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500377-03.2022.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) MAICON ROGERIO BRAGA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. BRUNO DE CAMPOS MAGALHAES. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Ivan e Rafael. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi

feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. MAICON ROGERIO BRAGA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e 329, do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 20h, na Rua Das Maças, nº 274, Jardim Imperial, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, MAICON ROGERIO BRAGA, qualificado a fls. 20/29, trazia com ele drogas, consistentes em 40 (quarenta) microtubos de "cocaína", pesando 12,45 gramas, e 63 (sessenta e três) microtubos de "cocaína" na forma de "crack", pesando 6,21 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 14/16 e laudo de exame químicotoxicológico de fls. 72/74. 2. Consta, ainda, que, nas circunstâncias já descritas, MAICON ROGERIO BRAGA, já qualificado nos autos, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo. 3. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia com ele as drogas acima mencionadas, cujo destino era a venda e entrega a terceiros. Todavia, Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, localizaram o denunciado em atitude suspeita, pois, ao perceber a viatura policial, empreendeu fuga e pulou muros. Porém, foi abordado. 4. Durante a abordagem, o denunciado resistiu ao ato legal, mediante violência, pois agrediu os policiais militares, Ivan Maglio e Rafael Braguini de Camargo, lesionando-os, conforme laudos periciais de fls. 17 e 18. Realizada busca pessoal, dentro da pochete que o denunciado trazia com ele, os policiais apreenderam 40 (quarenta) microtubos de "cocaína" e 63 (sessenta e três) microtubos de "cocaína" na forma de "crack" e R\$ 263,00 (duzentos e sessenta e três reais), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12. 6. MAICON ROGERIO BRAGA, interrogado a fls. 06, negou que estava com as drogas apreendidas. Disse que trazia com ele, apenas, 02 (dois) microtubos de "cocaína" na forma de "crack", destinados ao seu consumo pessoal. 7. A quantidade, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que as drogas pertenciam ao denunciado e eram destinadas ao tráfico. 8. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência MAICON ROGERIO BRAGA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento o definitivo dos valores e bens apreendidos, fruto do tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (decisão de págs. 64/67). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 117/123. A denúncia de págs. 94/95 foi recebida em 26/10/2022 (págs. 124/125). Durante a instrução criminal, foi interrogado o acusado, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, entendendo que a prova é suficiente para condenação somente em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A acusação é parcialmente procedente, conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, uma vez que a prova é suficiente para condenação somente com relação ao delito de tráfico ilícito de drogas. Quanto a tal delito, a materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 12 e dos laudos periciais de págs. 14/16 e 107/109, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado admitiu que, pelo fato de se encontrar em dificuldades financeiras, realmente estava de posse dos entorpecentes descritos na denúncia, para fins de venda a terceiros. Admitiu, também, a posse do dinheiro apreendido. Além da confissão judicial, os policiais militares ouvidos na fase policial disseram ter surpreendido o acusado de posse das drogas já mencionadas, em atitude típica de tráfico ilícito de drogas. Diante das apreensões realizadas, da

confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrava praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita na inicial acusatória, cometendo, portanto, o delito de tráfico ilícito de drogas que lhe foi imputado na referida peça. Já com relação ao delito de resistência, a prova não é suficiente para condenação, uma vez que não comprovado que o acusado opôs-se à execução de ato legal. O acusado nega a prática delitiva e nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pela acusação, devendo-se aplicar, em favor do acusado, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. Nesse ponto, peço licença para adotar, no mais, as razões do Ministério Público como fundamento de decidir. O decreto condenatório, assim, é de rigor somente em relação ao delito de tráfico ilícito de drogas. Passo a dosar a pena: na primeira fase, tendo em vista a razoável quantidade de entorpecente apreendida e o alto poder lesivo das substâncias ("crack" e "cocaína"), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente específico o acusado (processo nº 0006767-56.2017.8.26.0132 - pág. 54 - não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal nesta audiência, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.<sup>a</sup> edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.<sup>a</sup> Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a

confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente específico. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante da reincidência específica do acusado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de: a) CONDENAR o acusado MAICON ROGERIO BRAGA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada e; b) ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no art. 329, do Código Penal, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 64/67. A droga já foi destruída (pág. 66). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido, o qual, com o trânsito em julgado, deverá ser depositado em favor do FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial solicitando a destruição da pochete apreendida. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. O acusado já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a/s). Defensor(a/es):

Acusado(a/s)